

KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH

Lili Puspita Sari, S.E.I., M.E., AWP.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Konsep Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum islam sebagai pedoman. Dan itu berlaku kepada semua komponen di dalamnya seperti sistem, Lembaga yang bersangkutan bahkan produk yang ditawarkan.

Keuangan syariah berasal dari prinsip-prinsip abadi yang berakar pada putusan-putusan hukum Syari'ah. Berbeda dengan sistem hukum yang terbatas pada aspek sekuler kehidupan sehari-hari, yurisprudensi Syari'ah tidak membedakan antara aspek agama dan aspek kehidupan lainnya, termasuk transaksi yang berada di bawah lingkup politik, ekonomi, atau sosial (Hussain et al., 2015). Definisi ini menyiratkan bahwa keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan prinsip dan dasar hukum islam dan menjaga kemaslahatan manusia dengan melarang kegiatan yang berkaitan dengan perjudian yang melibatkan uang dan aset non-uang, persenjataan, alkohol, dan obat-obatan.

Ahmed, H dan Barikzai, S. (2016) membagi tujuan dari keuangan syariah menjadi tiga yaitu tujuan keagamaan, tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan keagamaan dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tujuan sosial dengan cara mengentaskan kemiskinan, menghilangkan ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan standar hidup, dan tujuan ekonomi dengan memaksimalkan keuntungan, promosi proyek berkelanjutan, meminimalkan biaya operasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan dan menawarkan produk keuangan yang kompetitif (Ahmed & Barikzai, 2016).

Di dalam keuangan syariah terdapat beberapa unsur yang dilarang yaitu:

1. Riba, secara teknis mengacu pada "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman beserta jumlah pokoknya sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan durasi pinjaman. Setidaknya ada empat karakteristik yang mendefinisikan suku bunga yang dilarang: (1) positif dan tetap *ex ante*; (2) terkait dengan jangka waktu dan jumlah pinjaman; (3) pembayarannya dijamin terlepas dari hasil atau tujuan pinjaman pokok; dan (4) aparaturnya memberikan sanksi dan melaksanakan pemungutannya (Iqbal & Mirakhor, 2011).
2. Gharar, secara harfiah berarti penipuan, gharar dalam transaksi telah sering digunakan dalam arti risiko, ketidakpastian dan bahaya. Gharar mencakup ketidaktahuan atas atribut material dari materi pelajaran dan juga ketidakpastian atas ketersediaan dan keberadaannya. Al-Sarakhsī dengan demikian menyatakan bahwa gharar dalam kontrak atau transaksi ada ketika konsekuensinya disembunyikan

dan tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkontrak (Cattelan, 2009).

3. Qimar, dikenal banyak orang sebagai maysir yang secara bahasa memiliki arti taruhan. Ibn Al-arabi menjelaskan sifat qimar, taruhan atau perjudian sebagai permainan di mana "masing-masing dari dua kontestan berusaha untuk mengalahkan pasangannya dalam suatu tindakan atau pernyataan untuk mengambil alih properti yang disisihkan untuk pemenang". Terdapat dua fitur yang penting yaitu yang pertama Ini adalah jenis permainan tanpa tujuan dan manfaat yang serius. Hal ini tentu saja sebanding dengan kurangnya kepentingan lain selain saham yang akan dimenangkan atau hilang dalam definisi hukum umum tentang taruhan, yang kedua Ini melibatkan elemen taruhan di mana para peserta memasang taruhan mereka di mana hanya satu pihak yang akan memenangkan seluruh taruhan sementara yang lain akan kalah sama sekali (Atikullah Hj Abdullah, 2013).

Keuangan syariah berlandaskan Al-Quran dan Hadits, di dalam Al-Quran disebutkan mengenai mengapa dilarangnya riba yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemah:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (39)

Pelarangan riba juga terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Terjemah:

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (39)

Selain mengenai riba terdapat juga mengenai dilarangnya maysir atau qimar yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (90)

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi

kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (91)

Di dalam Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara Tangguh, (2) Muqharadhah (Mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah dan bukan untuk di jual.” (HR Ibnu Majah, Sublu Assalam 4 / 147)

Hadits Nabi Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas: “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Di dalam Hadits Abu Hurairah Nabi bersabda: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR Muslim, n.d.)

Prinsip-Prinsip yang Mengatur Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip keuangan syariah terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil, pada prinsip ini nasabah harus bersikap jujur, amanah dan transparansi dari usaha yang dikelolanya, karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Firdaus et al., 2005).

2. Prinsip Penyertaan Modal, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihaknya memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001).
3. Prinsip Jual Beli, prinsip ini paling banyak dilakukan oleh bank syariah karena risiko pada prinsip ini kecil bagi bank (Mashuri, 2014).
4. Prinsip Sewa, prinsip ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Qal'aji, 1985).

Menurut Hussain, Shahmoradi dan Turk (2015) prinsip yang mengatur keuangan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Prinsip Ekuitas, umumnya penggunaan prinsip ini karena larangan riba dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah dalam transaksi keuangan. Prinsip ini juga dasar untuk melarang gharar seperti yang dimanifestasikan oleh ambiguitas kontrak atau sulit dipahaminya imbalan. Dan prinsip ini juga menjadi dasar pungutan atas zakat untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan menumbuhkan solidaritas sosial.
2. Prinsip Partisipasi, umumnya dikenal sebagai pembiayaan tanpa bunga, larangan riba tidak berarti bahwa modal tidak boleh dihargai. Menurut putusan utama Syari'ah bahwa

"imbalan (yaitu, keuntungan) datang dengan pengambilan risiko," pengembalian investasi harus diperoleh bersama-sama dengan pengambilan risiko dan bukan hanya dengan berlalunya waktu, yang juga merupakan dasar dari pelarangan riba. Dengan demikian, pengembalian modal dilegitimasi dengan pengambilan risiko dan ditentukan ex post berdasarkan kinerja aset atau produktivitas proyek, sehingga memastikan hubungan antara kegiatan pembiayaan dan kegiatan nyata. Prinsip partisipasi terletak di jantung keuangan Islam, memastikan bahwa peningkatan kekayaan yang diperoleh dari kegiatan produktif.

3. Prinsip Kepemilikan, Putusan "jangan menjual apa yang tidak Anda miliki" (misalnya, short selling) dan "Anda tidak dapat dirampas dari suatu properti kecuali atas dasar hak" mengamankan kepemilikan aset sebelum bertransaksi. Di dalam keuangan syariah dikenal dengan pembiayaan berbasis aset, menjalin hubungan yang kuat antara keuangan dan ekonomi riil. Ini juga membutuhkan pelestarian dan penghormatan terhadap hak milik, serta menjunjung tinggi kewajiban kontraktual dengan menggarisbawahi kesucian kontrak.

Instrumen Keuangan Syariah

Dalam keuangan Syariah, istilah "pinjaman" hanya mengacu pada pinjaman yang baik hati (qard al hasan), suatu bentuk bantuan keuangan kepada yang membutuhkan untuk dilunasi secara gratis. Instrumen keuangan syariah lainnya tidak disebut sebagai

"pinjaman' melainkan sebagai mode pembiayaan yang termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: Profit and Loss Sharing, Non-Profit and Loss Sharing, dan produk berbasis biaya (Hussain et al., 2015).

1. Pembiayaan bagi hasil dan rugi paling dekat dengan semangat keuangan syariah. Dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil dan laba rugi, prinsip-prinsip intinya tentang kesetaraan dan partisipasi, serta hubungannya yang kuat dengan kegiatan ekonomi riil, membantu mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih adil, yang mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien. Ada dua jenis pembiayaan bagi hasil: musharakah dan mudârabah.
2. Kontrak non-profit dan loss sharing paling umum dalam praktiknya. Mereka umumnya digunakan untuk membiayai kredit konsumen dan perusahaan, serta penyewaan aset dan manufaktur. Instrumen pembiayaan non-profit dan loss sharing antara lain murabahah, ijarah, salam, dan istisna'.
3. Bank syariah menawarkan spektrum layanan berbasis fee yang luas dengan menggunakan tiga jenis kontrak, wakalah, kafalah, atau ju'ala. Mereka biasanya merupakan tambahan untuk transaksi murâbahah dan mudârabah utama, meskipun mereka menghasilkan berbagai jenis biaya dan komisi. Layanan berbasis biaya yang disediakan oleh bank syariah termasuk transfer bank, penerbitan letter of credit and guarantees, kartu kredit, dan menawarkan layanan penagihan dan safe custody, sebagian besar digunakan dalam pembiayaan perdagangan.

Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan syariah bekerja atas dasar bahwa bank dan nasabah berbagi risiko investasi dengan persyaratan

yang disepakati. Keuntungan di distribusikan berdasarkan persyaratan yang dinegosiasikan, risiko di distribusikan berdasarkan bagian kepemilikan. Selain itu, produk keuangan syariah biasanya memiliki aset atau perusahaan dasar yang membutuhkan pembiayaan. Menurut Natalie Schoon (2008) produk yang sering di gunakan di dalam keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Kontrak kemitraan, Kontrak Mudaraba dan Musharaka adalah pengaturan kemitraan di mana salah satu (mudaraba) atau lebih mitra (musharaka) memberikan modal dan/atau keterampilan dan keahlian untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan syariah. Setiap keuntungan yang dihasilkan didistribusikan antara mitra berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak dan mencerminkan pengembalian modal, tetapi juga pada upaya yang dilakukan untuk mengelola proyek atau bisnis. Kerugian, bagaimanapun, didistribusikan antara mitra berdasarkan rasio modal yang diberikan. Ini menyiratkan bahwa dalam sebuah mudaraba dimana hanya satu pihak yang menyediakan modal, 100% dari kerugian ditanggung oleh penyedia modal (rab al mal), kecuali pihak pengelola telah lalai, dalam hal ini ia menanggung semua kerugian. Transaksi Mudaraba dan musharaka biasanya diterapkan pada investasi ekuitas swasta atau pada instrumen jenis manajemen aset. Dalam kasus terakhir, keterampilan bank terletak pada kemampuannya untuk mencari peluang investasi dan memobilisasi dana. Dalam pembiayaan ritel, kontrak musharaka sering digunakan untuk rencana pembelian rumah.
2. Penjualan kredit yang ditangguhkan, Kontrak Murabaha adalah kontrak untuk penjualan barang yang ditangguhkan dengan biaya ditambah mark-up

keuntungan yang disepakati di mana suatu pihak (penjual) membeli barang dengan harga biaya dari pemasok dan menjual barang kepada orang lain (pembeli) dengan harga biaya ditambah mark-up yang disepakati. Murabaha memiliki berbagai aplikasi dan sering digunakan sebagai pengaturan pembiayaan untuk, misalnya, piutang dan pembiayaan modal kerja.

3. Penyewaan / Leasing, Ijara atau kontrak leasing dalam keuangan syariah sebagian besar sebanding dengan kontrak leasing konvensional di mana penyewa melakukan pembayaran sewa berkala kepada penyewa sebagai imbalan atas penggunaan aset. Baik sewa operasional (ijara) maupun sewa pembiayaan (ijara wa iqtina – atau sewa yang berakhir dengan kepemilikan) diperbolehkan.
4. Sertifikat investasi, Sukuk mungkin adalah instrumen paling terkenal dalam keuangan Islam dan paling tepat diidentifikasi sebagai sertifikat investasi. Sukuk sering disebut sebagai instrumen tipe ikatan karena memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Namun, tidak seperti pemegang obligasi konvensional, pemegang sukuk juga memiliki bagian proporsional dari aset dasar. Sukuk bukanlah instrumen yang terpisah dalam dirinya sendiri, tetapi lebih seperti struktur yang memfasilitasi pendanaan proyek-proyek besar yang akan berada di luar kemampuan individu atau sekelompok kecil investor (Schoon, 2008).

Peluang Keuangan Syariah

Keuangan syariah memiliki pertumbuhan yang tinggi karena adanya peningkatan pada permintaan dari populasi muslim dunia dan pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara dimana keuangan syariah sudah ada. Keuangan syariah memiliki potensi untuk berkontribusi

pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif karena banyaknya masyarakat muslim dunia kurang terlayani dengan keuangan konvensional dan karena adanya prinsip bagi risiko membuat perbankan syariah cocok untuk pembiayaan UMKM dan Startup sehingga membuat pertumbuhan yang lebih inklusif. Keuangan syariah juga dapat mendorong stabilitas makroekonomi dan keuangan karena dengan prinsip pembagian risiko dan pembiayaan berbasis aset dapat menurunkan volatilitas makroekonomi dan risiko bank (Kammer et al., 2015). Keuangan syariah di Indonesia juga sangat tinggi peluangnya karena jumlah populasi muslim di Indonesia yang sangat tinggi yaitu sebesar 237.531.227 atau sekitar 86,9% dari total populasi Indonesia sehingga membuat dapat berkembang dengan pesat (Bayu, 2022).

Tantangan Keuangan Syariah

Keuangan syariah memiliki kendala yang dapat menghambat perkembangannya, Meskipun badan pengatur Islam dan pembuat standar telah menciptakan prinsip dan standar teknis terperinci, ada ruang lingkup lebih lanjut untuk implementasinya oleh otoritas nasional, yang seringkali lebih fokus pada standar perbankan konvensional global. Skala ekonomi yang lebih rendah, dan terkadang lapangan bermain yang tidak merata dengan keuangan konvensional, memainkan peran. Demikian pula, perbedaan besar dalam praktik di seluruh negara dan standarisasi dan sekuritisasi yang terbatas menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pelanggan keuangan Islam. Kelangkaan ulama Syari'ah dengan keahlian sektor keuangan, dan lambatnya inovasi juga membebani industri. Tantangan-tantangan ini mungkin tidak hanya menghambat pengembangannya, tetapi juga dapat mendorong praktik dan produk yang kompleks, sehingga membawa risiko yang tinggi (Kammer et al., 2015).